- Điểm h, khoản 1 Điều 41 LDN: "thành viên hội đồng thành viên có quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty"

- Khoản 5 Điều 45 LDN: "Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì họ chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận."

Tình tiết bổ sung

Giả sử, Bà Bình có nguyện vọng muốn ông Minh phải mua lại toàn bộ phần vốn góp của bà, nếu không, phải để bà chuyển nhượng lại toàn bộ phần vốn góp của bà cho con gái.

Câu hỏi 7 (1,5 điểm): Luật sư hãy tư vấn cho ông Minh các khía cạnh pháp lý xung quanh vấn đề này

Đáp án :

Bà Bình phải chào bán toàn bộ phần vốn góp đó của bà cho các thành viên còn lại (ông Minh và ông An) theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Nếu ông An từ chối nhận chuyển nhượng thì ông Minh có quyền mua hết phần vốn góp đó của bà Bình. (Căn cứ pháp lý: Điều 44 LDN).

Sau khi chuyển nhượng phải làm thủ tục thay đổi thành viên tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tình tiết bổ sung

Hiện Công ty TNHH Hoàng An chỉ có 2 thành viên là ông Minh và ông An, vốn góp của bà Bình đã được hai thành viên mua lại. ông Minh mua lại 50%, ông An mua lại 50%. Sau một thời gian, ông An mất, con trai ông An có nguyện vọng được trở thành viên của Công ty, tuy nhiên,-con trai ông An lại không có bí quyết nấu ăn và kinh nghiệm quản lý nhà hàng. ông Minh băn khoăn không biết xử lý như thế nào?

Câu hỏi 8 (1,5 điểm): Luật sư hãy tư vấn cho khách hàng về cách thức xử lý tính huống nói trên

Đáp án :

Nếu con trai ông An là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật thì con trai ông An sẽ đương nhiên trở thành thành viên của công ty TNHH (theo khoản 1 Điều 45) có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên tương ứng với phần vốn góp của ông An trước đó. Do vậy, ông Minh không thể bằng cách nào để phủ nhận tư cách thành viên của con ông An. Nên nếu ông Minh lo ngại vì những lý do trên thì có thể giải quyết bằng một trong các cách sau:

- Thỏa thuận để ông Minh là Chủ tịch hội đồng thành viên và giữ chức vụ giám đốc, đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật của DN; hoặc

- Cố gắng thỏa thuận mua lại phần vốn góp của ông An mà con ông An được thừa kế, sau đó đăng ký thay đổi loại hình DN từ Cty TNHH hai thành viên sang Cty TNHH một thành viên; hoặc

- Ông Minh chủ động chấm dứt tư cách thành viên của mình bằng việc đề nghị công ty mua lại phần vốn góp của mình; hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người ngoài Cty; hoặc đề nghị giải thể để tự mình có thể thành lập một DN khác.